PROJECT 24 | CORPORATE LEGAL

COMPLIANCE ROOT CAUSE ANALYSIS

Investigasi awal dan rencana pemulihan kontrol vendor

ENTITAS STUDI KASUS

PT CLN | Unit Gudang Jakarta Timur

Draf awal: 23 Oktober 2026 • Revisi portofolio: 25 Oktober 2026

Tujuan

Mengidentifikasi pelanggaran kepatuhan yang disebut dalam kasus, merumuskan kemungkinan akar penyebab, menilai dampak, dan menyarankan tindakan korektif dan preventif yang proporsional.

BAGIAN I — BRIEF KASUS DAN INSTRUKSI TUGAS

Sumber brief: Ioda Academy, "Menginvestigasi Akar Masalah Pelanggaran Compliance di Unit Kerja", Bootcamp Corporate Legal

1. Konteks kasus

PT CLN adalah perusahaan jasa logistik nasional dengan lebih dari 800 karyawan. Pada Q1, Internal Audit menemukan indikasi pelanggaran compliance di unit gudang Jakarta Timur.

Temuan awal meliputi pemilihan vendor transportasi tanpa proses procurement resmi, dokumentasi kontrak yang hanya berupa purchase order sederhana tanpa perjanjian formal bertanda tangan, pembayaran 100% di muka tanpa jaminan layanan, tidak adanya evaluasi kinerja vendor selama enam bulan meskipun terdapat keluhan keterlambatan distribusi, dan hubungan keluarga antara supervisor gudang dan pemilik vendor.

Skenario menyebut kemungkinan kerugian operasional, risiko reputasi, dan risiko hukum jika vendor gagal memenuhi standar layanan. Legal Officer diminta menyelidiki akar masalah, dampak, dan rekomendasi pencegahan.

2. Pertanyaan / soal

1. Apa saja akar masalah utama dari pelanggaran compliance di unit gudang PT CLN?
2. Bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap operasional, keuangan, dan reputasi perusahaan?
3. Apakah terdapat indikasi konflik kepentingan yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut?
4. Rekomendasi langkah korektif dan preventif apa yang harus diambil perusahaan?

3. Instruksi pengerjaan dan keluaran yang diminta

- Ikuti tahapan: pahami kasus, catat bentuk pelanggaran, lakukan Root Cause Analysis, evaluasi dampak, susun rekomendasi korektif segera, susun strategi preventif jangka panjang, dan finalisasi dalam catatan profesional.

4. Sumber, asumsi, dan batasan

- Brief menyatakan tidak ada nama vendor, nominal pembayaran/kontrak, atau rincian dokumen transaksi yang memungkinkan semua indikasi diuji tuntas.
- Hubungan keluarga adalah indikasi risiko konflik kepentingan, bukan bukti otomatis kolusi, fraud, atau pelanggaran hukum yang telah terbukti. Hipotesis akar masalah perlu diuji dengan SOP, bukti pengadaan, otorisasi pembayaran, korespondensi, dan bukti lain yang relevan.

BAGIAN II — HASIL PENGERJAAN

Ringkasan Eksekutif

Kasus PT CLN menunjukkan indikasi kelemahan kontrol yang saling berkaitan pada pemilihan vendor transportasi, dokumentasi kontrak, pembayaran di muka, pengawasan kinerja vendor, dan pengungkapan konflik kepentingan. Internal Audit mengidentifikasi lima kondisi pada unit gudang Jakarta Timur, brief juga menyatakan adanya kerugian operasional dan risiko terhadap reputasi dan posisi hukum perusahaan.

KESIMPULAN AWAL

Masalah tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai kesalahan satu orang atau satu transaksi. Fokus awal perlu diarahkan pada desain kontrol, otorisasi, pemisahan tugas, bukti keputusan, dan mekanisme deteksi dan eskalasi. Hubungan keluarga supervisor dengan pemilik vendor merupakan red flag yang wajib diperiksa secara independen, tetapi bukan bukti otomatis adanya kolusi atau tindakan melawan hukum.

Prioritas tindakan: (1) mengamankan dan menguji bukti, (2) memetakan kewajiban kontraktual dan status pembayaran, (3) menjaga kesinambungan layanan gudang/distribusi, (4) menilai hubungan afiliasi secara independen, dan (5) menutup celah proses melalui kontrol procurement, kontrak, pembayaran dan monitoring vendor.

Ruang Lingkup, Metode, dan Batasan

Ruang lingkup mengikuti brief Project 24 dan Working Paper yang diberikan. Analisis memakai pendekatan Root Cause Analysis (RCA), yaitu membedakan gejala/temuan, penyebab langsung, kemungkinan penyebab sistemik, dampak, dan tindakan pengendalian. Hipotesis akar masalah perlu diuji melalui dokumen, data transaksi, wawancara terpisah, dan konfirmasi pemilik proses.

- Fakta yang dinyatakan dalam brief: PT CLN adalah perusahaan jasa logistik nasional dengan lebih dari 800 karyawan, pada Q1, Internal Audit menemukan pemilihan vendor tanpa proses procurement resmi, dokumen hanya berupa purchase order (PO) sederhana tanpa perjanjian formal yang ditandatangani kedua pihak, pembayaran 100% di muka tanpa jaminan layanan, tidak ada evaluasi vendor selama enam bulan meskipun ada keluhan keterlambatan, dan hubungan keluarga antara supervisor gudang dan pemilik vendor.
- Fakta yang belum tersedia: nama vendor, nilai kontrak/pembayaran, jumlah dan frekuensi keterlambatan, tanggal dan isi PO, SOP dan matriks otorisasi, alasan pemilihan vendor, isi keluhan, pengakuan konflik kepentingan, bukti kerugian finansial terukur, dan respons manajemen.

BAGIAN 1 — Identifikasi Isu Utama

No.	Jenis Pelanggaran / Temuan	Penjelasan
1	Pemilihan vendor di luar proses procurement resmi	Vendor dipilih langsung tanpa proses tender atau jalur pengecualian yang terdokumentasi. Perlu dipastikan ketentuan apa yang berlaku pada perusahaan dan apakah ada persetujuan pengecualian.
2	Dokumentasi kontrak tidak memadai	Dokumen yang tersedia hanya berupa PO sederhana tanpa perjanjian formal bertanda tangan kedua pihak. Ruang lingkup, standar layanan, alokasi risiko, mekanisme klaim dan pengakhiran perlu diperiksa pada PO, korespondensi, dan praktik pelaksanaan.
3	Pembayaran 100% di muka tanpa jaminan layanan	Pembayaran penuh dilakukan sebelum ada jaminan kinerja atau instrumen perlindungan yang disebut dalam brief. Perlu diuji kesesuaian dengan syarat pembayaran, matriks persetujuan dan kebijakan internal yang berlaku.
4	Tidak ada monitoring kinerja vendor selama enam bulan	Tidak dilakukan evaluasi kinerja walaupun telah ada keluhan keterlambatan distribusi. Hal ini menunjukkan kesenjangan deteksi, eskalasi, atau akuntabilitas pemilik hubungan vendor.
5	Potensi konflik kepentingan (COI)	Seorang supervisor gudang memiliki hubungan keluarga dengan pemilik vendor. Hubungan tersebut perlu diungkap dan diperiksa untuk menentukan apakah supervisor ikut memilih, menyetujui, memengaruhi, atau mengevaluasi vendor.

BAGIAN 2 — Root Cause Analysis (RCA)

Temuan kasus	Hipotesis akar masalah utama	Catatan / bukti yang perlu diuji
1. Pemilihan vendor tanpa proses resmi	Kemungkinan kontrol pra-pengadaan tidak diwajibkan atau dapat dilewati, otorisasi pengecualian tidak jelas, pemisahan fungsi peminta, pemilih vendor, dan penyetuju tidak efektif, atau urgensi operasional tidak didokumentasikan.	Periksa SOP procurement, daftar ambang nilai/metode, permintaan pembelian, RFQ/penawaran, catatan evaluasi, approval log, justifikasi darurat, dan wawancara Procurement dan pemilik kebutuhan.
2. Kontrak/PO tidak memadai	Tidak ada daftar periksa minimum kontrak, Legal tidak dilibatkan sebelum pekerjaan dimulai, PO diperlakukan sebagai satu-satunya instrumen, atau pemilik hubungan vendor tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen.	Periksa PO, email/penawaran yang diterima, bukti persetujuan, kewenangan penandatangan, scope, SLA, tanggung jawab, asuransi, mekanisme klaim/pengakhiran, dan catatan review Legal.
3. Pembayaran 100% di muka	Kontrol pembayaran dan penilaian risiko vendor mungkin tidak mempertimbangkan jaminan, tahapan hasil, atau pembatasan uang muka, approval matrix mungkin tidak cukup kuat atau tidak diterapkan.	Rekonsiliasi invoice, PO, bukti bayar, approval, rekening tujuan, kebijakan uang muka, bukti layanan yang diterima, dan ada/tidaknya jaminan atau hak pengembalian.

Temuan kasus	Hipotesis akar masalah utama	Catatan / bukti yang perlu diuji
4. Tidak ada monitoring enam bulan	Tidak ditetapkan pemilik kinerja vendor, KPI/SLA dan mekanisme evaluasi tidak tersedia, keluhan operasional tidak masuk ke register resmi, atau tidak ada eskalasi jika vendor berulang kali terlambat.	Periksa log pengiriman, komplain, email/chat kerja, rapat operasional, scorecard, KPI kontrak/PO, mekanisme eskalasi, dan pembagian peran Warehouse, Procurement, Finance, dan Legal.
5. Potensi konflik kepentingan	Kewajiban deklarasi hubungan pribadi mungkin tidak ada/tidak dipahami, tidak ada proses recusal (mengundurkan diri dari keputusan terkait), atau kontrol independen atas seleksi dan evaluasi vendor lemah.	Periksa kode etik/kebijakan COI, deklarasi tahunan/transaksi, peran supervisor dalam pemilihan dan approval, catatan akses, komunikasi, alasan pemilihan, perbandingan harga dan layanan. Hubungan keluarga saja bukan bukti kolusi.

Evaluasi Dampak

Dimensi	Dampak potensial dan batas kesimpulan	Bukti untuk penilaian terukur
Operasional	Risiko keterlambatan, gangguan distribusi, ketergantungan pada satu vendor, dan terbatasnya kemampuan beralih cepat ke vendor alternatif. Brief menyebut kerugian operasional, tetapi tidak merinci indikatornya.	Data pengiriman tepat waktu, backlog, waktu pemulihan, keluhan pelanggan, biaya vendor pengganti.
Keuangan	Uang muka 100% memperbesar eksposur kas sebelum layanan terverifikasi. Potensi biaya tambahan dapat mencakup layanan pengganti, denda/kompensasi pelanggan, atau biaya sengketa, jika terbukti. Nilai kerugian belum tersedia.	Bukti pembayaran, nilai PO, invoice, hasil layanan, klaim pelanggan, dan rekonsiliasi keuangan.
Hukum/kontrak	Ketidakjelasan dokumentasi bisa memperbesar sengketa tentang ruang lingkup, standar layanan, penerimaan hasil, tanggung jawab dan upaya pemulihan. PO/korespondensi tetap perlu dianalisis, tidak adanya perjanjian formal tidak otomatis berarti tidak ada perikatan.	PO, penawaran, korespondensi, bukti penerimaan, kewenangan pihak, ketentuan pembayaran dan penyelesaian sengketa.
Reputasi	Keluhan keterlambatan dapat melemahkan kepercayaan pelanggan dan menimbulkan persepsi bahwa vendor tidak dikelola secara memadai.	Data keluhan, eskalasi pelanggan, SLA pelanggan, dan dampak bisnis yang terdokumentasi.
Tata kelola/etika	Hubungan keluarga yang tidak diungkap atau tidak dikelola dapat mengurangi independensi keputusan dan menimbulkan persepsi keberpihakan. Belum ada dasar untuk menyimpulkan kecurangan.	Deklarasi COI, catatan keputusan, perbandingan penawaran, kewenangan supervisor, dan hasil pemeriksaan independen.

BAGIAN 3 — Corrective Action

Area	Rekomendasi korektif	PIC usulan	Bukti penyelesaian
Procurement	Dalam 5 hari kerja, amankan berkas proses pemilihan vendor dan lakukan review independen atas alasan pemilihan. Untuk komitmen/PO baru atau perpanjangan, wajibkan proses normal atau persetujuan pengecualian tertulis sesuai kewenangan.	Head of Procurement + Internal Audit	Daftar berkas lengkap, justifikasi dan approval dapat ditelusuri.
Dokumentasi kontrak	Legal menelaah PO, penawaran dan korespondensi yang telah ada untuk menilai hak/kewajiban yang mungkin sudah terbentuk. Jika kerja sama diteruskan, negosiasikan perjanjian/addendum yang mencakup ruang lingkup, SLA, bukti penerimaan, tanggung jawab, klaim, asuransi, pengakhiran, dan sengketa. Jangan backdate.	Legal + pemilik layanan + vendor	Review tertulis, kontrak/addendum ditandatangani atau rencana transisi disetujui.
Pembayaran vendor	Finance dan Legal merekonsiliasi uang muka, tagihan, dan layanan yang benar-benar diterima. Nilai setiap pembayaran lanjutan berdasarkan kontrak/PO, bukti layanan, dan kewenangan, jangan menahan kewajiban yang sah tanpa dasar. Untuk pembelian berikutnya, gunakan pembayaran bertahap/retensi atau jaminan sesuai risiko dan hasil negosiasi.	Finance + Procurement + Legal	Rekonsiliasi disetujui, saldo eksposur kas dan langkah pemulihan terdokumentasi.
Monitoring kinerja vendor	Bangun baseline enam bulan dari log pengiriman dan keluhan, tetapkan KPI sementara, penanggung jawab, rapat tindak lanjut, batas eskalasi, dan rencana kontinuitas/alternatif vendor.	Warehouse Operations + Procurement	Dashboard awal, daftar keluhan, rencana perbaikan vendor dengan tenggat.
COI	Tunjuk pemeriksa independen. Simpan bukti, minta deklarasi tertulis, tinjau keterlibatan supervisor dalam pemilihan/approval/pembayaran, dan terapkan recusal sementara dari keputusan terkait bila proporsional sambil pemeriksaan berlangsung. Perlakukan semua pihak secara adil dan rahasia.	Compliance/HR + Internal Audit, Legal sebagai penasihat	Ruang lingkup pemeriksaan, daftar bukti, wawancara terpisah, dan keputusan berbasis temuan.

Protokol Pemeriksaan Konflik Kepentingan

1. Amankan dokumen dan batasi akses hanya kepada pemeriksa yang berwenang, catat setiap perpindahan atau perubahan bukti.
2. Petakan keterlibatan supervisor: siapa mengusulkan vendor, mengevaluasi penawaran, menyetujui PO, memverifikasi layanan, dan mengotorisasi pembayaran.
3. Periksa apakah hubungan keluarga telah diungkap, apakah aturan internal mensyaratkan pengungkapan, dan apakah ada mekanisme recusal yang diikuti.
4. Bandingkan harga, kualifikasi, performa dan alasan pemilihan vendor dengan alternatif yang tersedia, hindari kesimpulan dari hubungan keluarga semata.
5. Wawancarai pihak terkait secara terpisah, dokumentasikan tanggapan, beri kesempatan klarifikasi, dan buat keputusan berdasarkan bukti yang terverifikasi.
6. Jika muncul bukti manipulasi, imbalan, pemalsuan, atau kerugian yang disengaja, eskalasikan kepada Legal/Compliance sesuai prosedur dan lakukan penilaian hukum tersendiri.

Rencana Preventif dan Penguatan Kontrol

Horizon waktu	Aktivitas utama	PIC usulan	Output
0–10 hari kerja	Pengamanan bukti, review independen vendor aktif, penilaian risiko kesinambungan, tetapkan interim approval untuk komitmen dan pembayaran baru.	Legal/Compliance, Internal Audit, Procurement, Finance	Daftar bukti dan pemilik, keputusan interim tertulis.
30 hari	Petakan dan perbarui SOP procurement, matriks otorisasi, checklist kontrak, kebijakan uang muka, deklarasi COI, dan ownership monitoring vendor.	Procurement, Legal, Finance, Compliance	Proses dan dokumen standar disetujui, training untuk fungsi terkait.
60 hari	Terapkan vendor due diligence berbasis risiko, pemisahan tugas, register kontrak/vendor, scorecard KPI, pelaporan keluhan, dan recusal workflow.	Procurement + pemilik layanan + IT/Finance bila relevan	Kontrol berjalan pada vendor prioritas, bukti approval dan evaluasi tersimpan.
90 hari	Lakukan uji desain dan efektivitas kontrol, remediasi pengecualian yang tidak memiliki dokumen, laporkan hasil kepada manajemen dan komite terkait bila ada.	Internal Audit + manajemen pemilik proses	Laporan pengujian, daftar temuan, pemilik aksi dan tanggal penutupan.

Indikator pengendalian yang diusulkan (bukan standar hukum/regulator): 100% pembelian vendor berisiko tinggi memiliki jejak pemilihan atau pengecualian yang disetujui, 100% kontrak/PO memiliki persetujuan sesuai matriks sebelum layanan dimulai, 100% uang muka ditinjau dan disetujui sesuai risiko, 100% vendor kritis mempunyai evaluasi berkala, dan 100% pihak dalam keputusan vendor menyelesaikan deklarasi COI yang dipersyaratkan kebijakan.

Pertimbangan Hukum dan Tata Kelola

- KUHPerdata Pasal 1320 dan 1338: gunakan untuk menilai apakah terdapat persetujuan/perikatan dan kewajiban para pihak. PO, penawaran, email, bukti layanan, penerimaan dan pembayaran perlu dinilai bersama, absennya perjanjian formal bertanda tangan tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya kontrak.

- KUHPerdata Pasal 1238, 1243–1245 dan 1267: dapat relevan untuk menilai kelalaian, wanprestasi, ganti rugi dan pilihan upaya hukum jika terdapat kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi. Penerapannya bergantung pada fakta, klausul yang ada, somasi/kelalaian, kausalitas, dan bukti kerugian.

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah: Pasal 92 dan 97 memberi konteks kewajiban Direksi mengurus perseroan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Ketentuan ini tidak otomatis membuktikan tanggung jawab pribadi supervisor gudang, peran, kewenangan, kesalahan, dan aturan internal harus dibuktikan.

- SOP procurement, matriks delegasi wewenang, kebijakan uang muka, kontrak, kode etik, dan kebijakan COI adalah sumber kontrol penting tetapi belum disediakan untuk proyek ini. Karena itu, dugaan pelanggaran terhadap aturan internal tertentu harus dikonfirmasi dari dokumen resmi perusahaan.

- Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diasumsikan berlaku otomatis kepada PT CLN. Brief tidak menyatakan PT CLN sebagai K/L/Pemda atau bahwa transaksi berada dalam rezim pengadaan pemerintah. Relevansi aturan tersebut harus diuji apabila ada fakta tambahan tentang status entitas atau sumber dana.

Kesimpulan dan Keputusan yang Diminta dari Manajemen

Kasus memperlihatkan pola kelemahan kontrol pada siklus vendor dari pemilihan sampai evaluasi kinerja. Lima temuan patut ditindaklanjuti secara terintegrasi. Namun, RCA ini bersifat awal: akar penyebab, kerugian, tanggung jawab individu, dan konsekuensi hukum belum dapat ditetapkan final tanpa pengujian bukti dan pemeriksaan aturan internal.

1. Menyetujui pengamanan bukti dan penunjukan tim pemeriksa independen dengan akses yang proporsional.
2. Menugaskan Legal dan Finance untuk merekonsiliasi PO, pembayaran, layanan yang telah diterima, dan kemungkinan klaim, keputusan pembayaran/terminasi dibuat setelah review.
3. Menugaskan Procurement dan Operations membuat rencana kesinambungan layanan dan rencana perbaikan atau alternatif vendor.
4. Memerintahkan pemeriksaan COI secara rahasia, terpisah dari rantai keputusan yang berpotensi terdampak, tanpa menyimpulkan pelanggaran sebelum bukti cukup.
5. Menetapkan pemilik aksi, tenggat, KPI kontrol dan mekanisme pelaporan progres pada hari ke-30, 60, dan 90.

Dasar Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 (syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian), Pasal 1238, 1243–1245 dan 1267 (kelalaian/wanprestasi dan upaya hukum). JDIH Mahkamah Agung: https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/download/dokumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah, khususnya Pasal 92 dan 97 terkait pengurusan Perseroan oleh Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab. Portal Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, termasuk oleh Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Ruang lingkupnya berkaitan dengan pengadaan pemerintah, tidak diasumsikan otomatis berlaku bagi PT CLN hanya karena pemilihan vendor tidak melalui tender. JDIH LKPP: https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018

Lampiran A — Implementation Tracker dan Klasifikasi Temuan

Compliance Root-Cause Analysis | PT CLN

Implementation Tracker — Tindakan Korektif dan Uji Efektivitas

Horizon	Tindakan	PIC usulan	Bukti penutupan	Uji efektivitas
T0–5 hari kerja	Amankan PO, invoice, bukti pembayaran, penawaran, email, log pengiriman/keluhan, approval dan deklarasi COI, tetapkan pemeriksa independen.	Internal Audit + Compliance + Legal	Daftar bukti dengan sumber, tanggal, pemilik, hak akses dan chain of custody internal.	100% bukti kritis terdaftar, akses dan penyimpanan tercatat.
T0–5 hari kerja	Tinjau kebutuhan recusal sementara supervisor terkait keputusan vendor, pembayaran, evaluasi dan sengketa, jangan menyimpulkan pelanggaran sebelum pemeriksaan.	HR/Compliance + Internal Audit	Memo ruang lingkup dan keputusan recusal atau alasan tidak diterapkan.	Keputusan terkait vendor tidak dibuat tanpa reviewer independen selama pemeriksaan.
6–15 hari kerja	Rekonsiliasi nilai PO, invoice, pembayaran 100% di muka, layanan yang benar-benar diterima, sisa kewajiban dan opsi pemulihan sesuai kontrak/bukti.	Finance + Procurement + Legal	Rekonsiliasi disetujui dan catatan opsi komersial/hukum.	Seluruh pembayaran tertaut ke dokumen dan bukti layanan, atau gap memiliki owner dan due date.
6–30 hari kerja	Susun baseline layanan enam bulan, identifikasi jumlah keterlambatan/keluhan hanya dari log yang tersedia, tentukan kebutuhan continuity dan vendor alternatif.	Warehouse Operations + Procurement	Scorecard baseline, register komplain, rencana continuity.	Setiap KPI memiliki definisi, sumber data, owner dan interval review.
15–30 hari kerja	Review kecukupan PO, penawaran dan korespondensi yang mungkin membentuk perikatan, jangan menganggap ketiadaan kontrak formal berarti tidak ada kontrak.	Legal + Procurement	Legal review tertulis dan daftar hak/kewajiban yang sudah dapat dibuktikan.	Tidak ada backdating, komitmen baru hanya melalui approval yang berwenang.
30–60 hari kalender	Perbarui kontrol pra-pengadaan: justifikasi single-source/pengecualian, due diligence vendor, deklarasi COI, pemisahan	Head of Procurement + Compliance	SOP, form, matriks otorisasi, bukti sosialisasi.	Sampel transaksi baru memenuhi seluruh kontrol kunci, pengecualian tercatat.

Horizon	Tindakan	PIC usulan	Bukti penutupan	Uji efektivitas
	peminta/pemilih/penyetuju, dan approval berjenjang.			
30–60 hari kalender	Perkenalkan template kontrak/PO minimum dengan scope, SLA/KPI, penerimaan, invoice, tanggung jawab, asuransi bila relevan, klaim, pengakhiran dan sengketa.	Legal + Procurement	Template disahkan dan checklist pre-signature.	Tidak ada transaksi material dimulai sebelum dokumen minimum disetujui atau pengecualian terdokumentasi.
60–90 hari kalender	Uji efektivitas kontrol pada sampel vendor dan rapat tindak lanjut, lakukan remediasi atas pengecualian berulang.	Internal Audit + Compliance	Laporan uji kontrol, daftar temuan dan CAPA.	Persentase transaksi patuh, COI terdeklarasi, evaluasi vendor tepat waktu, dan pembayaran sesuai milestone dilaporkan.

Perbedaan fakta, akar masalah, dan dugaan

- Vendor dipilih tanpa proses procurement resmi, dokumen berupa PO sederhana, pembayaran 100% di muka tanpa jaminan layanan, tidak ada evaluasi selama enam bulan meski ada keluhan, supervisor memiliki hubungan keluarga dengan pemilik vendor.
- Hipotesis akar masalah yang layak diuji: kontrol procurement/exception tidak cukup jelas atau dapat dilewati, Legal tidak diwajibkan meninjau komitmen sebelum layanan dimulai, approval pembayaran tidak mengaitkan pembayaran dengan bukti layanan, pemilik KPI vendor/eskalasi keluhan tidak jelas, proses deklarasi dan pengelolaan COI mungkin tidak memadai.
- Belum terbukti dari brief: kolusi, fraud, suap, konflik kepentingan yang benar-benar memengaruhi keputusan, nilai kerugian finansial, atau pelanggaran hukum khusus. Temuan tersebut harus bergantung pada bukti dan lingkup kebijakan/regulasi yang benar-benar berlaku.
- Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah tidak otomatis berlaku bagi PT CLN hanya karena vendor dipilih tanpa tender, perlu fakta rezim pendanaan/entitas atau kewajiban khusus sebelum menerapkannya.